

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ;
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
GALICIA DEL MAR, INC.

Demandantes

v.

GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC

Demandado

CIVIL NÚM.:PO2025CV00467

SOBRE:

SENTENCIA DECLARATORIA;
INJUNCTION PERMANENTE

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN
AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada Galicias del Mar CDBG-MIT, LLC, por conducto de la representación legal que suscribe, quien muy respetuosamente **EXPONE** y **SOLICITA**:

I. BREVE RELACIÓN DE HECHOS

1. La demanda original bajo este epígrafe se presentó el 25 de febrero del 2025 e incluía una reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como la “*Ley para la Reforma del Proceso de Permisos*” (23 L.P.R.A. § 9024), así como solicitudes de interdicto permanente y sentencia declaratoria al amparo de los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3521-3533 y las Reglas 57 y 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57; 59, respectivamente. El 20 de marzo de 2025 los demandantes presentaron una *Demanda Enmendada* incluyendo las mismas causas de acción.

2. El 25 de marzo de 2025 la co-demandada compareciente presentó una moción de desestimación que incluyó, además, una solicitud de sentencia sumaria. En el escrito desestimatorio de la compareciente se solicitó del Honorable Tribunal la desestimación de la totalidad de las acciones instadas, es decir, tanto de la solicitud de interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, como de las solicitudes de interdicto permanente y sentencia declaratoria al amparo de los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, *supra*, y las Reglas 57 y 59 de Procedimiento Civil, *supra*.

3. Los demandantes se opusieron a la solicitud desestimatoria mediante escrito del 2 de mayo de 2025 en el que informaron al Tribunal que estarían desistiendo de la causa de acción instada bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*.

4. A tales efectos, el 5 de mayo de 2025 los demandantes presentaron una *Segunda Demanda Enmendada* junto a una moción solicitando que se autorizara esta nueva enmienda a sus alegaciones. El 3 de junio de 2025 la codemandada compareciente presentó una *Réplica* a la oposición presentada por los demandantes. En igual fecha, el Honorable Tribunal emitió *Resolución Interlocutoria* autorizando la *Segunda Demanda Enmendada*.

5. Así las cosas, el 6 de junio de 2025 este Honorable Tribunal emitió *Sentencia Parcial* disponiendo como sigue:

Examinada la “MOCIÓN PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA” presentada por la parte demandante, la acogemos como un desistimiento del recurso extraordinario de Injunction Estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011. Se tiene a los codemandados, por desistidos de la acción que ejercita en este caso sin perjuicio. En consecuencia, este Tribunal declara HA LUGAR la misma y dicta *Sentencia Parcial* sin perjuicio. Al amparo de las disposiciones de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, se dicta la presente *Sentencia Parcial* por no existir razón para posponer dictar la misma sobre tal reclamación hasta la resolución final del pleito por lo que expresamente se ordena el registro de esta *Sentencia*. Se continúan los procedimientos en cuanto a los recursos ordinarios de *Sentencia Declaratoria* e *Injunction Permanente* según solicitados en la *Segunda Demanda Enmendada*.

6. Sin embargo, en la *Sentencia Parcial* dictada este Honorable Tribunal no se atendió la solicitud de desestimación de la codemandada compareciente respecto a las causas de acción restantes de la *Demanda Enmendada*, que no fueron desistidas por los demandantes.

7. En la *Segunda Demanda Enmendada* los demandantes han incluido las mismas causas de acción sobre interdicto permanente y sentencia declaratoria, tal y como se hace constar en la *Sentencia Parcial* dictada.

8. Por subsistir fundamentos para sustentar una solicitud desestimatoria, se presenta esta solicitud al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil.

II. LAS ALEGACIONES DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA

9. Las alegaciones en las que los demandantes basan sus causas de acción de interdicto permanente clásico y sentencia declaratoria consisten, en síntesis, en que, supuestamente:

a. “[l]os planos de construcción [de la Urbanización Galicia del Mar] contemplaban la construcción de calles con los niveles y calidad de asfalto determinada que nunca fue cumplida ni por el desarrollador original, ni por sus sucesores en interés, quienes se limitaron a colocar una capa de asfalto inicial que no está al nivel dispuesto en los planos aprobados y contingentes a los permisos concedidos, sino que se encuentra en condiciones intransitables”;

b. “los planos aprobados por ARPe y contingentes al permiso expedido también requerían la construcción de un sistema de canalización de aguas pluviales y sanitarias que tampoco fue edificado de conformidad con lo avalado por la agencia” y que,

c. “ni el desarrollador original, ni sus sucesores en interés, completaron las áreas comunes de conformidad con los planos aprobados y con los permisos concedidos”. (SUMAC #26, ¶ 3.12 y ¶ 3.14 y ¶ 3.5)¹

10. Además, en la *Segunda Demanda Enmendada* específicamente se alega y reconoce que fue la entidad Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. quien obtuvo permisos de la extinta ARPe para la construcción de la Urbanización Galicia de Mar y que ha sido dicha entidad y/o la entidad ECI South Coast Developers, Inc. las que han realizado obras de urbanización (sistema pluvial y sanitario), construido viviendas y áreas comunes a las que se refieren las alegaciones de vicios de construcción. (SUMAC #26, ¶3.2-3.6) Inexplicablemente, los demandantes no han incluido como partes bajo este epígrafe a las entidades Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. y ECI South Coast Developers, Inc.; ni en la Demanda inicial, ni en la Demanda Enmendada, ni en la Segunda Demanda Enmendada.

11. En lo que respecta a la codemandada compareciente, Galicia del Mar CDBG-MIT LLC, ante la clara insuficiencia de las alegaciones originales, tanto en la *Demanda* original como en la *Demanda Enmendada*, los demandantes incluyeron en la nueva, *Segunda Demanda Enmendada*, la lacónica alegación que se transcribe a continuación:

“Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, es una compañía de responsabilidad limitada organizada en el año 2023, cuyos oficiales han comparecido ante el Municipio como representantes de la “gerencia” de la urbanización, utilizando los datos de contacto de esta empresa, aún antes de su formación.” (Subrayado e itálicas nuestros)

12. Evidentemente, tal alegación no sobrevive el crisol del análisis requerido al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil y, por tanto, los demandantes se ven obligados a admitir, a renglón seguido, lo siguiente: “[t]oda vez que se trata de un dato que no se desprende de documentos públicamente disponibles, el alcance de la relación entre

¹ Estas alegaciones se refieren a la finca 19,112 en Juana Díaz, a tenor con Escritura Número 26 del 15 de diciembre de 2008 presentada por los demandantes ante este Honorable Tribunal como *Anejo de Moción en cumplimiento de Orden*. (SUMAC #7)

las empresas demandadas será objeto de descubrimiento de prueba por lo que posiblemente podrá aclararse mediante una enmienda posterior". (Subrayado nuestro) (*SUMAC #26*, ¶ 2.3). O sea, que la parte demandante se presta a realizar una expedición de pesca y al presentar la demanda con sus enmiendas lo único que tenía era una inferencia impermisible de la relación de la compareciente con el desarrollo del proyecto realizado por un tercero.

III. SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil establece cómo se presentan las defensas y las objeciones durante el desarrollo de un pleito ante el foro judicial. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; (6) **dejar de acumular una parte indispensable**. *Id.*

Es al amparo de los incisos (5) y (6) de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil antes referido, que se presenta esta solicitud de desestimación pues, como se discute y demuestra en este escrito, la Demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio contra la compareciente y se han dejado de acumular partes indispensables sin las cuales no pueden dilucidarse las reclamaciones pendientes ante este foro. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 10.2 (2) (5) (6).

La Demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio contra la co-demandada compareciente

Al resolverse una moción de desestimación aludiendo que la demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio, el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. *Colón v. Lotería*, 167 D.P.R. 625 (2006); *Sánchez v. Aut. de los Puertos*, 153 D.P.R. 559 (2001); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 D.P.R. 497 (1994).

El Tribunal deberá tomar como ciertos los hechos bien alegados de la demanda, mas no así las interpretaciones o conclusiones de derecho. *Dorante v. Wrangler de Puerto Rico*, 145 D.P.R. 408 (1998); *Boulon v. Pérez*, 70 D.P.R. 988, 992 (1950).

Ante una moción para desestimar por falta de hechos que configuren que el demandante es acreedor a un remedio, el juzgador no debe evaluar los méritos finales de la reclamación con el propósito de decidir cuál de las partes debe prevalecer. *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, *supra*, a la pág. 505; *Unisys v. Ramallo Brothers*, 128 D.P.R. 842, 858 (1991). Más bien debe considerar si la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. *Id.*

Por su parte, la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, exige que toda demanda contenga una relación sucinta y sencilla de los **hechos demostrativos** de que la parte promovente tiene derecho a un remedio y una solicitud del remedio al que crea tener derecho. En su versión anterior, la Regla 6.1 solo requería exponer en la demanda una relación sucinta y sencilla de **la reclamación demostrativa** de que el peticionario tiene derecho a un remedio. Se requiere, pues, “que en las alegaciones se aporte una relación de hechos, con el propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares de la controversia”. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, *Informe de Reglas de Procedimiento Civil* (2007), pág. 70.

En *Aschcroft v. Iqbal*, 556 US 662, 678 (2009) el Tribunal Federal estableció que para las reclamaciones civiles en el foro federal se requiere que toda alegación contenga hechos suficientes que demuestren, sin necesidad de descubrimiento de prueba, que la reclamación es plausible, ya que los hechos bien alegados satisfacen todos los elementos jurídicos de la causa de acción reclamada. Así, el Tribunal Supremo Federal acogió un estándar menos flexible al que tradicionalmente les había dado a las reglas procesales federales equivalentes a las Reglas 6.1 y 10.2(5) de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Tanto en *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544 (2007) como en la precitada *Ashcroft, supra*, el más alto foro federal dispuso que el derecho del demandado a recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra es parte del debido proceso de ley.

En Puerto Rico, al enmendarse las Reglas de Procedimiento Civil en el año 2009, el legislador se alejó del trato más indulgente que hasta entonces permitía el texto de la Regla

6.1. Al respecto, el Profesor Hernández Colón, en su obra “Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil”, especifica y aclara que “[e]l estándar de plausibilidad requiere que las alegaciones contengan una relación fáctica suficiente que, aceptada como cierta, establezca que la reclamación del remedio es plausible de su faz”. Hernández Colón, Rafael. *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*. 5ta. Ed., sec. 2604. págs. 287 (2010). Reconoce Hernández Colón que este estándar no fue adoptado expresamente por el Comité Asesor Permanente que revisó las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, pero que, ante los cambios suscitados por el Tribunal Supremo federal, en los casos de *Ashcroft v. Iqbal*, *supra*, y *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, *supra*, **el Comité “adoptó una solución, la cual, aunque no incorpora el estándar de plausibilidad, se encamina en la misma dirección”**. R. Hernández Colón, op. Cit., págs. 280-281 (2010)

En particular, el Profesor Hernández Colón hace hincapié en el cambio al lenguaje de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil entre el 1979 y el 2009. Bajo las reglas del 1979. Como se ha señalado previamente, también apunta Hernández Colón en su obra a que la Regla 6.1 disponía que una alegación contendrá “una relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio, más en el 2009, la Regla 6.1 fue cambiada para disponer que una alegación contendrá “una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio”.

En particular, el Profesor Rafael Hernández Colón específicamente señala que:

“... la Corte Suprema Federal en *Ashcroft v. Iqbal*, [129 S.Ct. 1937 (2009)], desarrolló el mecanismo de examen y evaluación para la consideración de este tipo de moción desestimatoria, siguiendo la nueva doctrina establecida en *Bell Atlantic Corp. V. Twombly*, [550 U.S. 544, 127 St. Ct.1955 (2007)]. Básicamente, el tribunal debe identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas. El tribunal debe aceptar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda eliminando del análisis las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, debe determinar si a base de éstos la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido común. De determinar que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias. Véase *Ashcroft v. Iqbal*, a las págs. 13–16, 19–22.

Este análisis derogó en lo federal la interpretación laxa de las reglas equivalentes a nuestras RS. 6.1 y 10.2, 1979 en el sentido de que la moción de desestimación únicamente procedería cuando de los hechos alegados no podía concederse remedio alguno a favor del demandante. **La R. 6.1, 2009 se orienta hacia el “rationale” de las decisiones de la Corte Suprema Federal al requerir ‘una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio [...]’**. (Énfasis suplido)

R. Hernández Colón, *op cit.*, § 2604, pág. 268.

Consecuentemente, el Tribunal Supremo ha resuelto consuetudinariamente que el estándar de adjudicación ante una moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, será aquel en el que se tomen “como ciertos todos los hechos bien alegados” “que se puedan considerar como “hechos demostrativos” en virtud de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, *supra*, y formulando en su favor todas las inferencias que puedan asistirle”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 2024 TSPR 113

Además, la Regla 6.1 se debe analizar en conjunto con la 9.1 del mismo cuerpo de normas procesales, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1, la cual establece “que el contenido de las alegaciones debe estar basado en el mejor conocimiento, información y creencia del abogado o de la parte, el cual debe formarse luego de una investigación razonable; que el escrito debe estar bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente[...]”. *Informe de Reglas de Procedimiento Civil* (2007), *supra*, a la pág. 117.

Es decir, a tenor con el marco reglamentario adoptado tras la revisión de las Reglas de Procedimiento Civil en el 2009, todo demandante debe formular alegaciones con hechos suficientes que demuestren su derecho a un remedio y que no bastan alegaciones concluyentes.

Ahora bien, los demandantes alegan en la *Segunda Demanda Enmendada* que las calles y el sistema de canalización de aguas pluviales y sanitarias de la Urbanización Galicias del Mar sufren de vicios de construcción que causan daños a sus residentes.

La *Segunda Demanda Enmendada* no incluye en sus alegaciones un marco de tiempo más o menos definido que permita al Honorable Tribunal o a la codemandada establecer, si quiera a grandes rasgos, cuando se supone que hayan acaecido los supuestos hechos sobre los que los demandantes pretenden sustentar sus alegaciones sobre vicios de construcción.

Sin embargo, las alegaciones de la *Segunda Demanda Enmendada* indican que: “[h]ace alrededor de dos décadas, se expidieron los permisos de urbanización y

construcción para el desarrollo de una urbanización residencial”; en el año 2008 se suscribió una escritura de servidumbres en equidad; que los permisos de construcción fueron emitidos a favor de Desarrolladora Galicia del Mar, Inc.; y que, a tenor con la escritura Número 26 del 15 de diciembre de 2008²², sometida al Tribunal por los demandantes, sería ECI South Coast Developers, Inc., como propietaria, la que construiría y desarrollaría la Urbanización Galicia del Mar. (SUMAC #14, ¶ 3.1, 3.3) Los demás hechos o acontecimientos alegados en la Demanda carecen de fechas ciertas o aproximadas, excepto que se alega y se admite que la codemandada Galicia del Mar CDBG-MIT LLC fue organizada en el año **2023**. O sea, que a la criatura que nació quince (15) años después de los alegados hechos, le pretenden imputar responsabilidad por las obras de un tercero.

Establecidas las escasas y ambiguas alegaciones con pertinencia, en lo que respecta a la codemandada compareciente, y examinado el estándar de suficiencia de las alegaciones impuesto por las Reglas 6.1 y 9.1 de las de Procedimiento Civil, es imperativo abordar el derecho aplicable a la responsabilidad que puede imponerse a base de alegaciones por vicios de construcción en nuestra jurisdicción.

Sabido es que el promotor (dueño) y el contratista de una obra responderán y garantizarán la solidez de la obra contra la ruina por el término de diez (10) años desde la entrega, cuando esta se ha construido en un inmueble y deba tener larga duración, respondiendo el arquitecto si la ruina se debe a vicios del suelo o la dirección. Artículo 1375 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 550-2020) (31 L.P.R.A. § 10272)

Se ha resuelto que el dueño de una obra puede considerársele como contratista a los fines de estar sujeto a esta “responsabilidad decenal”, aclarando el Tribunal Supremo, sin embargo que, al determinar si el dueño de una obra puede considerarse como tal, se analizarán las circunstancias particulares de cada caso. *Wang Labs. P.R., Inc. v. F & R Const. Corp.*, 136 D.P.R. 316, 322 (1994) *haciendo referencia a González Camacho v. Santos Cruz*, 124 D.P.R. 396 (1989) y *Acevedo Hernández v. CRUV*, 110 D.P.R. 655 (1981).

²² En particular se dispone en la referida Escritura Número 26 sometida por los demandantes, lo siguiente: “TERCERO: La Propietaria [refiriéndose a ECI South Coast Developers, Inc.] se propone construir y/o desarrollar en la Propiedad (cuyo concepto incluye el Desarrollo en la propiedad antes descrita o cualquier propiedad adyacente que sea, o en un futuro pueda ser, propiedad de la Propietaria), proyectos unifamiliares y/o multifamiliares, incluyendo pero no limitado a un proyecto de viviendas residenciales conocido como Urbanización Galicia del Mar (en adelante denominada por separado la Urbanización Galicia del Mar o la Urbanización y en conjunto el “Proyecto” es decir, todos los proyectos a ser construidos o desarrollados en la Propiedad), cuya Urbanización ha sido aprobada por la Administración de Reglamentos y Permisos Oficina de Región de Ponce mediante Resolución bajo el caso número “PPUR-2008-07-0003 (ENMIENDA)”. (SUMAC ¶ 7)

Es decir, dependerá de las peculiaridades de su intervención, la naturaleza de la construcción y su conocimiento de que la obra adolecía de graves defectos. *Wang Labs. P.R., Inc. v. F & R Const. Corp.*, *supra*, pág. 322; *Acevedo Hernández v. CRUV*, *supra*, pág. 660. Así, la responsabilidad decenal preceptuada en el Artículo 1375 del Código Civil vigente (antes Artículo 1483 del Código Civil de 1930, hoy derogado) puede imponerse contra un contratista, un arquitecto o aquel profesional de la construcción que haya causado la ruina del edificio. *Id.*

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que existen cuatro tipos de ruina, a saber: “ruina total (cuando se compromete la solidez o estabilidad del edificio); ruina parcial (derrumbe de uno de los elementos principales de la obra); amenaza o peligro de ruina (degradación parcial que compromete la existencia de la estructura o de parte esencial de la misma); y ruina funcional (defectos que afectan severamente la utilización y disfrute del edificio sin amenazar de ruina elementos vitales del mismo). *Fantauzzi v. Pleasant Homes Inc.*, 113 D.P.R. 132, 135 (1982); *Pacheco v. Estancias*, 160 D.P.R. 409, 420–421 (2003); *Rivera v. A & C Development Corp.*, 144 D.P.R. 450, 465–466 (1997); *Maldonado Pérez v. Las Vegas Dev.*, 111 D.P.R. 573 574 (1981); Véase, P. J. Cabán Vales, La Responsabilidad por vicios de construcción en España y Puerto Rico, Ed. Dykinson, Madrid, 2013, págs. 211–224.

Cuando los alegados defectos o vicios de construcción señalados por quien reclama no lleguen a constituir o provocar la ruina, de los cuatro tipos reconocidos jurisprudencialmente, es decir, vicios no ruinógenos, la Ley 130 de 13 de junio de 1967, mejor conocida como la “*Ley de la Oficina del Oficial de Construcción*”, contempla la reclamación por dichos supuestos vicios de construcción ante el Departamento de Asuntos del Consumidor contra “el urbanizador o constructor” de la obra. Artículo 11 de la Ley 130-1967 (17 L.P.R.A. § 511)

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto, específicamente, que una entidad o individuo no es responsable solidariamente por los vicios de construcción sobre los que se reclama, por el mero hecho de reparar o aun de completar la construcción de la obra. *Acevedo Hernández v. C.R.U.V.*, *supra*. Solo en caso de que dos o más entes o personas (dos o más contratistas o desarrolladores, por ejemplo) realicen la construcción conjuntamente, cabría asumir la responsabilidad *in solidum* o solidaria. *Id.* “De lo

contrario cada contratista responde tan solo de lo que se comprometió a construir; un contratista no asume la responsabilidad por vicios de la obra debidos a su predecesor.” *Id.*

En este caso, sin embargo, en lo que respecta a la codemandada compareciente y como se ha señalado previamente, ni siquiera se alega que esta haya realizado construcción o reparación alguna. La única alegación en contra de la codemandada compareciente aduce que ciertos “oficiales”³ (no identificados) “han comparecido ante el Municipio como representantes de la ‘*gerencia*’ de la urbanización” y al así actuar utilizaron “los datos de contacto de esta empresa” (no se indica si teléfono, dirección postal física o algún otro “dato de contacto”), añadiendo que esto ocurrió “aún antes de su formación”. Recuérdese que la entidad compareciente se organizó en el 2023, como alegan y admiten los propios demandantes.

Es decir, los demandantes escogieron incluir en su *Segunda Demanda Enmendada* una escueta alegación de que ciertos individuos, que se alega son oficiales de la compareciente, han “comparecido” ante el Municipio, desde antes de que la compareciente existiera, haciendo representaciones sobre la “gerencia” de la Urbanización Galicia del Mar.

Los demandantes no alegan, ni remotamente, que la codemandada compareciente Galicias del Mar CDBG-MIT, LLC haya realizado la construcción cuyos vicios se señalan. Tampoco se alega que la codemandada compareciente haya reparado o intentado reparar los alegados vicios o que haya intentado completarla. Como bien indica la jurisprudencia aplicable, antes citada, ni siquiera aquellas entidades que realicen actos de reparación o que completen una construcción iniciada por otro, constituyen desarrolladores o contratistas sucesores que respondan en lugar de o solidariamente con la entidad que en efecto realizó la construcción y que, supuestamente, incurrió en los vicios señalados. Pero es que esto, ni siquiera se alega.

No se incluye en la *Segunda Demanda Enmendada* alegación alguna de hechos que vinculen a la codemandada compareciente a los vicios de construcción alegados bajo este epígrafe. Al evaluar las alegaciones en cuanto a la codemandada compareciente, **es inevitable concluir que estas no superan los criterios establecidos en las**

³ Debe recordarse el principio básico de Derecho corporativo de que las personas jurídicas, en este caso una corporación de responsabilidad limitada, tiene y mantiene personalidad jurídica propia y no responde por actuaciones de sus miembros como personas naturales y viceversa. Art. 19.19 de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 3969; *Peguero y otros v. Hernández Pelot*, 139 D.P.R. 487, 502 (1995); *D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro*, 132 D.P.R. 905, 924 (1993).

Reglas 6.1 y 10.2(5) de Procedimiento Civil, *supra*. La *Segunda Demanda Enmendada* se ha presentado sin aportar alegación de hecho alguna a partir de la cual pueda, ni siquiera remotamente que la compareciente es una contratista o desarrollador responsable por lo alegados vicios en obras construidas por terceros, según las propias alegaciones. Nótese que los demandantes alegan y admiten cuales son las entidades a favor de quien se emitieron los permisos de construcción y responsables de la realización de la construcción (por admisión expresa en instrumento público) son Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. y ECI South Coast Developers, Inc. Adviértase, además, que los demandantes han escogido, reiteradamente, no traer ante el Tribunal a estas entidades y omiten establecer si realizaron las requeridas reclamaciones previas a dichas entidades dentro del término decenal aplicable a vicios ruinosos, o dentro del término de dos años dispuestos para vicios no ruinógenos.⁴

Procede por tanto que, al amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, se desestime en su totalidad la *Segunda Demanda Enmendada* en lo que respecta a Galicias del Mar CDBG-MIT LLC por no exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio en contra de la codemandada compareciente.

Los demandantes no han acumulado a partes indispensables

i. Falta de acumulación de los contratistas o desarrolladores que realizaron las obras

De igual modo procede la desestimación de la *Segunda Demanda Enmendada* en su totalidad al amparo de la Regla 10.2(6) pues se han dejado de acumular partes indispensables. Según se desprende con claridad de la discusión que antecede, los demandantes han identificado a los responsables de la construcción sobre cuyos alegados vicios solicitan remedio interdictal y declaratorio, a saber, Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. y ECI South Coast Developers, Inc.

Sobre la acumulación de partes en un pleito la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone en lo pertinente que “[l]as personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda.” (Subrayado nuestro) A tenor con este mandato, en nuestra jurisdicción, aunque “la decisión para seleccionar a quién se va a

⁴ Véanse Artículo 1375(j) del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, (31 L.P.R.A. § 10272) y Artículo 11 de la Ley 130 del 13 de junio de 1967, según enmendada, (17 L.P.R.A. § 511).

demandar recae sobre la parte demandante” esta “no tiene absoluta libertad sobre esta decisión”. *Inmobiliaria Baleares, LLC v. Benabe González* 214 D.P.R. 1109 (2024)

Nuestro Tribunal Supremo ha descrito el concepto de “parte indispensable” “como aquella de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud [...] que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar ni afectar radicalmente sus derechos”. *Pérez Ríos et al. v. CPE*, 213 DPR 203, 213 (2023). Véanse, además: *FCPR v. ELA et al.*, 211 D.P.R. 521, 531–532 (2023); *Cirino González v. Adm. Corrección et al.*, 190 D.P.R. 14, 46 (2014); *Deliz et als. v. Igartúa et als.*, 158 D.P.R. 403, 432 (2010); *Sánchez v. Sánchez*, 154 D.P.R. 645, 678 (2001).

De otro lado, el Tribunal Supremo ha abundado sobre el tipo de interés común al que hace referencia la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, *supra*, aclarando que “no se trata de un mero interés en la controversia, sino de aquel de tal orden que impida la confección de un decreto adecuado sin afectarlo”. *Pérez Ríos et al. v. CPE*, *supra*, pág. 213; *Deliz et al. v. Igartúa et al.*, *supra*, pág. 433. Así, se ha dicho que tiene que tratarse de un interés real e inmediato, no especulativo ni futuro, sobre el cual, si se emitiera sentencia o decreto en ausencia, podría afectar o destruir radicalmente los derechos de esa parte ausente. *Pérez Ríos et al. v. CPE*, *supra*; *RPR & BJJ, Ex parte*, 207 D.P.R. 389, 408 (2021)

Es por tal razón que se ha reconocido el requisito de acumular una parte indispensable como es una exigencia del debido proceso de ley. *Pérez Ríos et al. v. CPE*, *supra*, a la pág. 212. Esto responde a: (1) la protección constitucional que impide que una persona sea privada de su libertad y propiedad sin un debido proceso de ley, y (2) la necesidad de que el dictamen judicial que en su día se emita sea completo. *Id.*; *RPR & BJJ, Ex parte*, *supra*, a la pág. 407; *Cepeda Torres v. García Ortiz*, 132 D.P.R. 698, 704 (1993).

Precisamente por su incidencia en el debido proceso de ley, la falta de parte indispensable es un planteamiento tan vital que se puede presentar en cualquier momento e incluso, el tribunal también puede levantarlo *motu proprio*. *Pérez Ríos et al. v. CPE*, *supra*; *RPR & BJJ Ex parte*, *supra*, pág. 407. *García Colón et al. v. Sucn. González*, 178 D.P.R. 527, 550 (2010); *In re Vélez Báez*, 176 D.P.R. 201 (2009); *Romero v. S.L.G. Reyes*, 164 D.P.R. 721, 733 (2005).

Una sentencia que se emita sin la presencia de una parte indispensable es nula. *Pérez Ríos et al. v. CPE*, *supra*; *FCPR v. ELA*, *supra*, pág. 532; *Unisys v. Ramallo Brothers*, *supra*, a la pág. 859.

La aplicación sencilla de la clara jurisprudencia precitada sobre la correcta adjudicación de responsabilidad al promotor, dueño, contratista o arquitecto que, en efecto, haya realizado la obra sobre la cual se alegan vicios de construcción, lleva a la inevitable conclusión de que los demandantes han omitido traer ante el Tribunal partes indispensables sin las cuales no puede emitirse decreto alguno bajo este epígrafe. A saber, los entes identificados por los propios demandantes como **Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. y ECI South Coast Developers, Inc.** Es por ello que procede la desestimación de la Segunda Demanda Enmendada al amparo de la Regla 10.2(6) de las de Procedimiento Civil, por no haberse acumulado estas partes indispensables en el pleito.

De igual modo procede la desestimación por no haberse acumulado como demandantes los dueños y residentes de la Urbanización Galicia del Mar.

ii. Falta de acumulación de los dueños y residentes de la Urbanización Galicia del Mar y la Asociación demandante no cuenta con legitimación para reclamar a nombre de estos

La Asociación demandante alega que “los agravios para los cuales se solicita la concesión de remedio son comunes a todos los miembros” y en representación de dichos miembros comparece. Sin embargo, para un pleito de la naturaleza del presentado bajo este epígrafe, la Asociación demandante no cuenta con legitimación activa para instar las causas de acción de epígrafe en representación de sus miembros. El derecho aplicable solo reconoce legitimación para instar acciones basadas en alegados vicios de construcción, a aquel con quien se obligó el que construye. Veamos.

Mediante el contrato de obra, el contratista se obliga “a realizar una obra material o intelectual por el pago de un precio”. Artículo 1367 (31 L.P.R.A. § 10251) Es decir que, al suscribir un contrato de arrendamiento de obras una de las partes se compromete a hacer una cosa para otra parte, por un precio convenido entre ellas. *Constructora Bauzá, Inc. v. García López*, 129 D.P.R. 579, 592 (1991). El dueño de la obra tiene como su obligación fundamental el pagar dicho precio en la forma, en la cuantía y en el tiempo convenido. *Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E.*, 152 D.P.R. 616, 624 (2000). Por su parte, el contratista tiene la obligación de realizar y entregar la obra según haya sido pactado en el contrato de obras. *Id.* Si el contratista incumple con su obligación, el dueño de la obra tiene derecho a pedir la resolución del contrato, aún cuando la obra esté completada, si ésta resulta tan imperfecta que el dueño se ve impedido de usarla para el fin para el que fue construida. *Id.*

Por su parte, según se ha discutido en las secciones previas de este escrito, el Artículo 1375 del Código Civil establece la responsabilidad del contratista por vicios de construcción. El Artículo 1375 (antes Artículo 1480 del derogado Código Civil de 1930) prolonga la responsabilidad de los contratistas y de los arquitectos en relación con la obra más allá de la entrega de la cosa. *Suárez v. Levitt Homes*, 167 Suárez 526, 536–537 (2006). Ello parte de la premisa de que normalmente la entrega de la cosa y la inspección que de ella se haga no son suficientes para conocer los vicios de que pueda adolecer. *Id.*, pág. 537. Para poderle exigir responsabilidad al contratista bajo el artículo 1375 del Código Civil, *supra*, es preciso que los vicios que sufrió el edificio constituyan su ruina y que esa ruina ocurra dentro de los diez (10) años de haber sido construida la edificación. *Rivera v. A & C Development Corp.*, 144 D.P.R. 450, 465 (1997). **El aludido plazo es de caducidad** y los vicios deben surgir dentro del transcurso de ese término. *Suárez v. Levitt Homes*, 167 D.P.R. 526, 529 (2006) El término comienza a transcurrir en el momento en el se otorga la escritura de compraventa de la propiedad. *Id.*

De igual modo, según establecido previamente, para aquellos vicios de construcción que no lleguen a constituir ruina el comprador contará con un término de dos (2) años para reclamar. Véase Artículo 11 de la Ley 130 del 13 de junio de 1967, *supra*. Por disposición expresa de al Ley 130-1967, este término de dos (2) años para reclamar por vicios de construcción que no constituyan ruina comienza a transcurrir “a partir del otorgamiento de las escrituras de compraventa.” *Id.*

Es decir, son los propietarios que suscribieron cada una de las escrituras de compraventa los únicos que podrían presentar un pleito de la naturaleza del instado bajo este epígrafe. Estos propietarios son partes indispensables sin quienes este Honorable Tribunal no podrá emitir una sentencia vinculante.

Son dicho propietarios, por tanto, y no la Asociación demandante quienes ostentan legitimación activa respecto a las alegaciones de la Segunda Demanda Enmendada.

Y es que es derecho establecido que, si una asociación demanda a nombre de sus integrantes, ésta tendrá legitimación activa para demandar solo cuando pueda demostrar que:

- (1) los miembros de la organización tendrían legitimación activa para demandar a nombre propio,
- (2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y

(3) la reclamación y el remedio solicitados no requieren la participación individual de los miembros en el pleito.

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 566 (1989); *Asoc. Maestros de P.R. v. Torres*, 156 D.P.R. 754 (2002)

La Asociación demandante ha alegado que “[l]os agravios para los cuales se solicita la concesión de remedio son comunes a todos los miembros de la Asociación”. Las alegaciones concernientes a la Asociación según esbozadas en la Demanda Enmendada son las siguientes:

“[...]los titulares de la Urbanización Galicia del Mar, representados por la Asociación a la cual pertenecen, ven sus vehículos de motor sufrir un desgaste mayor al esperado, tienen dificultades al transitar las calles de la urbanización e incluso ven su seguridad personal amenazada⁷ por razón de que la parte demandada y sus predecesores no edificaron las calles de conformidad con los planos aprobados.” (SUMAC #14, ¶3.13)

“El sistema de manejo de flujos pluviales y sanitarias que el demandado y sus predecesores construyeron sin adherirse a los planos aprobados ha resultado en el desbordamiento de aguas contaminadas con materia fecal que en ocasiones ha llegado a diversas residencias, la zona marítimo-terrestre y otros cuerpos de agua secundarios aledaños.” (SUMAC #14, ¶3.15)

La controversia planteada ante este Honorable Tribunal no es una de estricto derecho, sino una que está atada irremediabilmente a los hechos alegados en la Demanda Enmendada. Estos hechos, además, están atados a la escritura de compraventa suscrita individualmente y de manera personalísima por cada uno de los dueños de las casas adquiridas en la Urbanización Galicia del Mar.

Si este Honorable Tribunal diera curso a este pleito (lo que respetuosamente entendemos no procede) tendría que dilucidar los hechos pertinentes de manera particular a cada comprador, examinando, en su día, la evidencia testifical, pero particularmente documental de los compradores que aleguen han sufrido determinados daños. Para esto cada uno de los compradores tendrían que demostrar, haber instado la reclamación dentro del término con el que contaba cada uno, independientemente para instar reclamaciones por vicios en la construcción.

Estas personas, a nombre de las cuales comparece la Asociación, no se mencionan, ni identifican, ni son parte en calidad alguna en el pleito de epígrafe. Nuestro Tribunal Supremo ha encontrado que no es necesaria la comparecencia de los miembros de una asociación que pretende representarlos en un pleito, cuando “la reclamación y el remedio

solicitado no requieren participación individual en el pleito de los miembros de la Asociación [porque] el planteamiento que se hace es puramente de derecho.” *Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación*, 137 D.P.R. 528 (1994) Este no es el caso en el pleito de epígrafe.

Resulta evidente que la Asociación no cuenta la legitimación activa requerida para comparecer en este pleito y que, a quienes pretende representar y sustituir, resultan ser, en efecto, partes indispensables sin las cuales no se pueden dilucidar las alegaciones.

La falta de legitimación de una parte, torna el pleito en una reclamación no justiciable. Como se sabe, los tribunales solo pueden resolver casos justiciables. *Bhatia Gautier v. Gobernador*, 199 D.P.R. 59, 68 (2017); *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 D.P.R. 920 (2011). Se considera un caso justiciable aquel que presenta controversias genuinas entre partes opuestas que tienen un interés real en un remedio que en efecto afectará sus relaciones jurídicas. *Id.* Por tanto, de otro lado, una controversia no es justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión política; (2) **una de las partes carece de legitimación activa**; (3) hechos posteriores al pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión consultiva; o (5) se intenta promover un pleito que carece de madurez. *Íd.*

El Tribunal Supremo ha definido la **legitimación activa como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante”**. *Ramos Rivera v. García García*, 203 D.P.R. 379 (2019) (Citando a *Bhatia Gautier v. Gobernador*, *supra*, a la pág. 69) (Énfasis nuestro). Esta doctrina tiene como propósito demostrarle al tribunal que el interés del demandante en el pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de acción de manera vigorosa. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al.*, *supra*; *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, 112 D.P.R. 407 (1982).

Para demostrar que se ostenta legitimación activa debe establecerse que se cuenta con un interés que se verá adversamente afectado, mediante hechos y de manera suficiente y particular, poniendo al tribunal en posición de determinar el interés particular que se reclama y el daño que se sufriría. *Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA*, 190 D.P.R. 122 (2014)

Es decir, no puede entenderse que se tiene acción legitimada, según reseñado previamente, si el litigante no establece que tiene un interés que se vea “adversamente

afectado”. La frase “adversamente afectada” fue particularmente definida en *Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.*, 178 D.P.R. 563, 579 (2010), como aquella que tiene “un interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular que es causado por la acción administrativa que se impugna”.

Sin embargo, como se ha visto, un pleito o querella para dilucidar responsabilidad por vicios en construcción, independientemente de su grado, solo puede ser instado por quien se ve afectado por el alegado vicio. En nuestra jurisdicción la parte susceptible de ser afectada por tal vicio y, por tanto, a quién se le adscribe autoridad para presentar tal pleito, es a quien suscriba la escritura de compraventa que le convierte en acreedor de tal reclamo. La jurisprudencia aplicable no extiende a una asociación como demandante el derecho a subrogarse en dicha posición.

Así, el Tribunal Supremo ha resuelto que para demostrar que se ostenta legitimación activa, el promovente deberá establecer que: “(1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley”. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al.*, supra, pág. 371; *Bhatia Gautier v. Gobernador*, supra, pág. 69.

Igual estándar se le exige a quienes pretendan obtener un interdicto al amparo de los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil y las Reglas 57 y 59 de las de Procedimiento Civil. El elemento principal que gobierna la expedición del *injunction* es la existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en ley. *Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc.*, 190 D.P.R. 474, 486 (2014). De modo que, le corresponderá a la parte promovente demostrar que, de no concederse el remedio solicitado, sufrirá un daño irreparable. *VDE Corporation v. FR Contractors*, 180 D.P.R. 21, 40 (2010). Como se ha apuntado previamente, en nuestro entramado legislativo sobre alegados vicios de construcción como los descritos en la *Segunda Demanda Enmendada*, no es a la Asociación a la que se le reconoce la causa de acción para reclamar por supuestos menoscabos o daños, sino a quien suscribió la correspondiente escritura de compraventa.

Y es que, cuando nuestro Tribunal Supremo se refiere a un “daño claro y palpable” no puede tratarse de un “interés general de la ciudadanía” ni acudir al tribunal “en vindicación de un interés general”. *Hernández Torres v. Hernández Colón et al.*, 131

D.P.R. 593, 598 (1992). De igual modo, al indicar que el daño que se alegue el litigante para que se le reconozca legitimación activa tiene que ser real, inmediato y preciso, y no abstracto ni hipotético, se aclara que “la puerta [no está abierta] de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de política pública”. *Salas Soler v. Srio. de Agricultura*, 102 D.P.R. 716, 723–724 (1974).

De otro lado, si el litigante que pretende que se le reconozca legitimación activa no logra demostrar el supuesto daño, real, inmediato y preciso, “[a]nte la inexistencia de un daño es imposible demostrar la conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada”. *Hidalgo González v. Municipio de Caguas*, 158 D.P.R. 904, 910 (2003).

Es decir, para probar que se tiene legitimación activa, el litigante deberá demostrar una **capacidad individualizada** y concreta en la reclamación que presenta y un interés legítimo. *Col. Ópticos de P.R.*, *supra*, a la pág. 563; Serrano Geyls, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 13.

Como se ha demostrado en la discusión contenida en las secciones previas, la Asociación demandante no cumple con los requisitos estatutarios y jurisprudenciales para que pueda reconocérsele legitimación activa respecto a las reclamaciones presentadas bajo este epígrafe.

Según surge de la numerosa y reiterativa jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la doctrina de justiciabilidad es un mecanismo de autolimitación y de prudencia judicial que persigue asegurar que el que presenta una acción en el tribunal tiene tal interés en el mismo que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia. *Rivera Segarra v. Rivera Lassén*, 214 D.P.R. 111 (2024); *Amadeo Ocasión v. Pierluisi Urrutia*, 211 D.P.R. 278 (2023); *Hernández Montañez v. Parés Alicea*, 208 D.P.R. 727 (2022); *Torres Montalvo v. Gobernador ELA*, 194 D.P.R. 760 (2016); *Suárez v. C.E.E.V.*, 163 D.P.R. 541 (2004); *Noriega v. Hernández Colón*, 135 D.P.R. 406 (1994); *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, *supra*, a la pág. 413.

Corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción. *Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E.*, 153 D.P.R. 357 (2001); *Vázquez v. A.R.Pe.*, 128 D.P.R. 513 (1991); *Martínez v. Junta de Planificación*, 109 D.P.R. 839 (1980); *Soc. de Gananciales v. A.F.F.*, 108 D.P.R. 644 (1979). Solo “[l]a presencia de una controversia justiciable es lo que activa

el poder judicial”. *Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda*, 109 D.P.R. 387, 392 (1980). A falta de legitimación activa, no estamos ante una controversia justiciable y este Honorable Tribunal no cuenta con jurisdicción para intervenir en ella.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que desestime el pleito de epígrafe en su totalidad en lo que respecta a la co-demandada compareciente Galicias del Mar CDBG-MIT, LLC al amparo de la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, por no exponer la *Segunda Demanda Enmendada* una reclamación que justifique la concesión de un remedio contra la compareciente; que desestime el pleito de epígrafe al amparo de la Regla 10.2 (6) de las de Procedimiento Civil, pues los demandantes han dejado de acumular partes indispensables sin las cuales este Honorable Tribunal no podría emitir una sentencia válida; y, desestime la *Segunda Demanda Enmendada* de epígrafe por no tener ante sí un pleito justiciable, en vista de que la demandante Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. carece de legitimación activa para presentar el pleito.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 19 de agosto de 2025.

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.
Counselors & Attorneys at Law
P.O. Box 191064
San Juan, Puerto Rico 00919-1064
Tel. (787) 925-1471
Fax. (787) 925-1371
Email. mtorres@ttacsp.com

f./ Lcdo. Miguel L. Torres-Torres
RÚA 14,645